독해의 ABCD

LEET 수험생을 위한 주간 읽을거리

#사회

Ⅱ. 사회

Anchor 기출 연결고리

법해석에 관한 지문은 꾸준히 등장하고 있습니다. 이에 따라 최근 법의 부재 상황에 대한 논의가 다루어졌던 사회적 분위기를 고려하여 법해석과 관련하여 다룹니다. 즉 이미 논의되었던 주장들을 검토하고 통치 방식으로서 행정명령이 기능할 수 있는지에 대해 점검합니다. 또한, 수험생들이 어렵다고 느끼는 경제 분야에서 사회적으로 주목을 받고 있는 주식과 관련한 개념을 살펴 경제 지문 대응 능력을 기릅니다.

Background 이 주의 이슈

■ 규범적 공백 상태에서의 재판 정당성

보이스피싱을 막 단속하기 시작했을 무렵, 운반책에 대하여 실제 포섭할 수 있는 법이 없어 그 방법을 모색하던 때가 있었다. 범죄의 고의성을 입증하기가 어려웠기 때문이다. 비트코인이 처음 등장했을 때 또한 가상자산을 재산으로 생각하여야 할지 논의의 대상이 되던 때가 있었다. 배임 혹은 횡령을 적용하기 위해서는 비트코인의 성질이 반드시 결정되어야만 했다. 이처럼 법의 부재는 시대가 빠르게 변화하며 여러 사례에서 등장할 수 있다. 실제로 법 자체가 부재하지 않더라도, '새로운 것'을 포섭하기 위하여 그 공백을 메우는 시도를 거쳐야 한다는 것이 요점이다. 우리가 지문에서 접했던 법의 흠결 또한 이러한 문제를 설명하는 데 사용된다. 나아가, 최근에는 기술 발전으로 데이터 정보를 압수수색해야 하는 경우 그 대상과 범위에 대한 논의까지 거쳐 왔다. 이처럼 기술 발전과 사회 변화는 끊임없이 언어의 외연을 확장하고, 법은 그에 대응할 수 있게끔 상황에 맞추어 적절한 해석을 거칠 수밖에 없는 것이다. 그러나 본고에서는 이미 위와 같이 기출된 내용이 아닌, 법이 무너진 예외 상황에서의 권력 정당성에 대해 다루고자 한다. 가장 직관적인 예시로는, 대통령의 통치권한이 있다. 칼 슈미트는 '일반적인 법규범이 통용되지 않는 예외 상황'에서 주권자의 역할을 강조하며, 법이 모든 상황을 규율할 수는 없다는 점을 지적한다. 즉 규율에 대한 실질적인 권한은 대통령에게 있으며 그 권한의 근거는 국민의 선출로부터 온다는 것이 그의 주장이다. 쉽게 추측할 수 있듯이, 그의 주장은 전체주의에 대한 근거로 사용된다. 그럼에도 그는 민주주의와 전체주의가 어느 정도 서로의 양면을 띠고 있다는 점을 설명할 때 자주 인용되는 학자이기도 하다. 결국 현대에 들어서서 칼 슈미트의 주장이 던지는 질문은 다음과 같다. 법이 효력을 발휘할 수 없는 때, 대통령의 행정적인 조치는 법의 부재라고 할 것인지, 혹은 또 다른 법이라고 볼 것인지. 그리고 이때의 결단은 사법적인 통제를 벗어난다고 볼 수 있는지.

단순히 우리나라의 판례를 따른다면, 대통령의 판단이 고도의 정치적 성격을 띠는 것으로 인정된다면 국민의 기본권을 침해하는 등의 사유가 없는 이상 통치행위라고 하여 사법적인 판단이 불가하다고 할 수 있다. 즉 이는 많은 국가에서 따르듯이 칼 슈미트의 결단주의와 한스 켈젠의 법실증주의 사이에서 균형을

잡은 것이라 볼 수 있다.

칼 슈미트는 예외 상황이 닥쳤을 때, 법이 효력을 발휘할 수 없는 이상 주권자의 결단이 법의 역할을 갈음하며, 그것이 곧 법의 현현이라고 판단한다. 반면, 한스 켈젠은 법의 공백은 근본적으로 존재할 수 없는 것으로, 대통령의 행정적인 조치조차 사전에 헌법으로 규정한 범위 내에서만 이루어질 수 있다는 점에 기인하여 법이 비워 둔 구석은 없다고 주장한다. 우리나라의 경우, 대통령의 결단을 인정하면서도 국민의 기본권을 침해하는 중대한 사안에 있어서는 사법적 판단의 대상이 될 수 있음을 밝혀 대통령의 권한 행사 또한 헌법 아래에 있음을 분명히 하고 있는 것이다.

조금 더 현대에 이르러서는, 조르조 아감벤이 지적하는 부분에 주목할 필요가 있다. 그는 칼 슈미트의 대통령, 즉 주권자가 모든 법과 생명을 책임질 수 있다는 것을 지적하며, 주권자가 국가까지 확대된 지금, 법의 예외 상태를 인정하는 순간 그 예외 상황이 언제까지 허락될지 모른다는 점에 대해서 우려한다. 다시 말해, 현대 국가에서 행정조치를 활용한 법의 예외 상태를 오히려 적극적으로 주도하는 경향에 이를 수도 있다는 것이다. 이때 C1 [장기적으로 이르게 될 결말은 쉽게 예상할 수 있다.]

아감벤에 따르면, 위와 같은 상황에서 현대 권력은 법의 문언은 정지시키고 행정적인 집행력만을 극대화하여 국민의 법적 보호망을 효율적으로 제거한다. 이때 법치주의는 권력의 자의성을 은폐하기 위한 수단으로 전락하고, '형식적으로 법이 존재'하지만 실질적인 구속력—우리는 여기에서 사실 법이 구속하는 것이 국민뿐만 아니라 국가이기도 했다는 사실을 깨닫게 된다—을 잃어버리게 된다. '예외'가 곧 명분으로, 실질적인 무게감을 잃는 데까지 이르는 것이다.

이것은 '법 없이 법이 존재'하는 상황과 다름없다. 법이 '효력을 잃음'을 말미암아 전개된 일임에도, 법이 정지된 이후 그 효력만은 남아 오로지 국민에게 집행하기 위하여 사용된다. 국가와 국민 모두에게 발생하던 법의 구속력이 국민에게만 작용하며, 국가에게 법은 수단이 됨으로써 예외 상황을 상시적으로 이용할 수 있게 되는 것이다. 최종적으로 '예외' 그 자체가 규칙으로 작용하는 순간, 법은 최종적으로 부정됨과 동시에 '국가의 것'으로 남는다—C2 [이와 관련하여 푸코의 '감시' 논의를 함께 전개해 보아도 흥미로울 것이다]—.

■ 현물과 선물의 가격 결정 원리

다소 쉽게 첫 주제를 시작했다. 두 번째 주제는 주식에 관심을 가졌다면 다소 쉽게 접근할 수 있을 것이나, 그렇지 않다면 생소하게 느껴질 수 있다. 주식 관련 개념은 언어이해에서 주되게 다룬 적이 없고, 노벨상 등 학문적 영역과도 연결되지 않아 출제될 가능성은 낮으나 '경제 관련 주제를 읽는 감각'을 키우는 차원에서는 전략적으로 사용될 수 있다. 특히, 최근 국내 주식 시장이 주목받는 가운데 최신 담론을 살펴본다는 의미를 두기도 좋다.

아미후드 비유동성 지표(이하 '아미후드 지표')는 거래량이 주가에 미치는 충격을 수치로 변환시키는 값으로, 일간 수익률(R_t)의 절대값을 거래대금(V_t)으로 나눈 수치를 의미한다. 즉 단위 거래대금당 발생하는 가격 변동의 폭을 의미하는 것으로, 유동성의 질을 뜻하기도 한다. 유동성이란 가격에 유의미한 충격 없이 즉각적으로 자산을 현금화할 수 있는 능력을 말하는 것으로, 유동성이 높을수록 외부 충격이 가격으로 전달되지 않는 시장 탄력성이 높아진다.

아미후드 지표에 따르면, 유동성이 낮아지면

시장의 품질이 저하되고, 곧 C3[수익률의 변동폭이 커지는 경우에도 동일한 결과] 를 낳는다. 결과적으로 투자자들은 희망 가격에서 크게 벗어난 거래를 체결하게 되고, 그 비용을 '거래 마찰 비용'이라고 한다.

그러나 변수는 오로지 수익이나 거래대금에만 있는 것은 아니다. 시간은 대금의 변화를 이끌어 낸다. 현물은 현재 시점에서의 자산과 현금을 교환하는 것을 의미한다면, 선물은 미래 시점을 정해 인도할 자산의 가격을 '현재' 약속하는 계약을 의미한다. 이때 선물 가격은 미래에 대한 주관적인 기대가 아닌, 보유비용 모형으로 정한다. 그 이유는 이론상 미래에 인도받을 주식을 선물로 계약하는 것과 현물로 매수하여 지금 보유할 때 이익이 동일해야 하기 때문이다. 평면적으로, 당장 주식을 구매하여 보유하는 데 사용하는 비용이 미리 돈을 지불하고 1년 후 주식을 받는 비용보다 더 크다면 현물을 거래할 사람은 없을 것이다. 시장 균형을 위하여 현물과 선물이 고루 거래되기 위해서는 우선 두 시점을 동일 시점으로 보았을 때의 가격이 동일해야 한다.

'이론적인 가격'은 현물의 가격(S)과 무위험 이자율(r), 배당 수익률(d)로 결정된다. 즉 투자자가 현물을 거래할 경우에는 투자한 자금에 대한 이자 비용이 발생하는 대신 배당금을 수취할 수 있으며, 선물로 거래하는 경우 이자 비용은 발생하지 않지만 배당금이라는 이익 또한 얻을 수 없는 것이다.

가장 기본적으로, 이론적인 선물 가격은, 현물의 가격과 무위험 이자율에서 배당 수익률을 뺀 값을 현물 가격에 곱한 값에 잔여 만기를 곱한 값을 합하여 정한다ㅡ언어이해에서는 이를 수식으로 제공할 때도, 말로 풀어 제공할 때도 있다. 수식으로 제공할 때 훨씬 더 읽기 편안해지므로 오늘은 말로 풀어 생각하며 읽어 보도록 하자. 그래도 수식으로 정리한다면, 이론적 선물 가격은 S + S x (r-d) x t 가 될 것이다ㅡ. 이때 복리가 가정된다면 지수 함수를 도입해야 하므로 본고에서는 기본적인 값만을 다룬다. 일반적인 경우, C4[이자율이 배당 수익률보다 높으므로 선물가격과 현물가격은 그에 따라 결정된다.]

현물가격에서 선물가격을 뺀 값을 베이시스라고 하는데, 이는 앞선 이유와 같이 시장 균형을 살피는데 중요한 지표로 작용하게 된다. 차익거래 시스템도 이로부터 파생된 것인데, 실제 선물가격이 이론가격보다 과도하게 높아진다면 차익거래자들이 고평가된 선물을 매도하는 동시에 저평가된 현물을 매수하는 '매수 차익거래'를 수행하거나 반대의 작업인 '매도 차익거래'를 하게 된다. C4'[즉 일반적인 상황에서는 매수 차익거래가 수행되는 경우가 대부분이다.]

정리하면, 자본시장은 아미후드 지표와 베이시스로 측정되는 값들을 통해 그 질을 평가할 수 있게 된다. 유동성이 낮아 회복이 느린 시장이라면 작은 차익거래도 가격에 큰 충격을 주게 될 것이며, 베이시스로 측정한 가격 효율성이 크게 낮다면 투자자들은 거래에 대한 신뢰를 잃을 수밖에 없고 유동성에도 영향을 미치게 될 것이다. 자본시장에서 현물과 선물의 가격 결정은 단순히 하나의 메커니즘이 아니라, 이러한 일련의 과정을 전반적으로 고려한 것이라는 데에서 의미가 있다.

Critical-thinking 논리 강화

C1 지속적으로 행정명령으로만 법적 부재를 해결하다 보면, 별도의 사법 절차를 거치지 않고도 ―이것이 바로 사법적인 견제가 사라지고 권력 분립 체제를 무너뜨리는 시발점이 된다는 것이 아감벤의 주요한 논의 중 하나이다― 전반적인 문제를 행정적인 통제로만 조율할 수 있게 될 것이다. 그렇게 된다면 재판의 정당성은 무너지며, 오로지 집행에 의해서만 모든 문제를 다루게 될 것이고, 그렇게 된다면 법의 효력은 영원히 정지되어 인간은 법적인 보호를 받지 못하는 과거로 돌아갈 수밖에 없다. 그리고 그때의 사회는 주권자의 자의적인 판단에 의한 처벌을 상시로 받아들이게 된다.

C2 많은 이들이 알고 있듯이, 판옵티콘은 물리적인 폭력 없이 집행만으로 어떻게 사람들을 지배할 수 있는지를 설명할 수 있는 대표적인 예시가 될 것이다. 아감벤은 예외상황을 활용하여 주권자가 법을 정지시킨다면, 푸코는 '정상성' 개념을 통해 사람들이 규칙을 스스로 내재화하게끔 유도하는 방식에 대해 논의한다. 즉 법의 부재는 권력이 국민을 더 수월하게 감시할 수 있는 거대한 감옥이 되며, 국민은 법의 존재 없이 효력만 유지되는 실체 없는 상황에서 스스로를 반복적으로 검열하게 되는 것이다.

C3 수익률은 아미후드 지표에서 절대값으로 계산하므로, 수익률이 극단적으로 증가하거나 감소하는 등의 극단적인 변동이 있다면 아미후드 지표 수식의 분자 부분이 증가하여 아미후드 지표값이 커지게 되는 것이다. 즉 단위 거래대금당 발생하는 가격폭이 증가하게 되므로, 시장의 외부 충격에 대응하는 가격의 변동폭이 높아지게 되는 것이고, 이에 따라 비유동성 수치가 증가하여 시장 품질이 저하되는 방향으로 나아가는 것이다.

C4 이자율이 배당 수익률보다 높다면, 현물가격, 이자율과 배당 수익률의 곱, 잔여 만기가 모두 양수가 되므로 {S x (r-d) x t}의 가격은 무조건 양수가 된다. 따라서 일반적인 경우, 선물가격은 기존 현물가격(S)+양수값이 되므로 현물가격보다 높아질 수밖에 없다. 이를 콘탱고 상태라고 부르기도 한다. 반대로 배당 수익률이 급격하게 높아지는 경우에는 (r-d)의 값이 음수가 되므로 오히려 선물가격이 현물가격보다 낮아지는 경우도 생긴다.

C4' 즉 일반적인 상황은 '콘탱고 상태'가 극대화되는 것이므로, 선물가격이 현물가격보다 극도로 높아서 발생하는 경우라 매수 차익거래가 수행되는 것이다. 물론, 두 값의 차이가 크지 않다면 생기지 않는 문제이다.

Challenge+

다음 호에 모범답안이 게시됩니다. 시간이 허락한다면 간단하게 메모해 둡시다. 고민해 보는 것으로 충분하니, 절대 다른 정보나 서적, 인공지능 도구 등을 활용하지 마세요. 그렇게 한다면 독해력 증진에 큰 도움이 될 것입니다.

아미후드 비유동성 지표에 대한 이해를 바탕으로, 아래 물음들에 답해 보시오.

① 거래대금은 유지되는데 수익률이 급락하는 경우 시장 품질
② 수익률의 변동폭이 일정함에도 거래대금이 급감하는 경우 투자자의 위험
③ 거래대금과 수익률의 절대값이 동일 비율로 증가했을 때 유동성의 변화

④ 아미후드 지표값이 지속적으로 하락할 때 시장 탄력성의 변화

위 질문들은 언어이해 지문으로 구성되었다면 선지에 포함될 수 있는 영역입니다. 지문을 올바르게 읽었다면 유추할 수 있는 관계들이지요. 선지에서 주어지는 힌트 없이 혼자서 그 관계를 생각해 낼 수 있는지 점검해 보면 좋겠습니다.

Challenge+ 5호 모범답안

어떤 과학자가 "칩을 활용해 사과를 보는 인공적인 감각 경험은 인간의 감각을 다양하게 증대시키므로 도덕적으로 선하다"라고 주장할 때, 로크의 관점에서 이 주장을 다음과 같이 순서대로 서술하시오.

① '인공적 감각 경험'과 '선'은 어떤 관념에 해당하는지 쓰고,

칩이 제공하는 감각은 빨간색, 단단함 등 사과에 대한 단순 관념으로 수동적으로 제공되는 것들에 해당한다. 이때 '사과를 본다'는 것은 단순 관념이 병렬적으로 인지되는 것으로, 결합하고 분리하며 추상하는 과정을 의미한다. 따라서 이를 통해 '사과를 보는 경험'을 하게 된다면, 종합적인 사건, 즉 복합 관념으로 인지하게 되는 것이다. 따라서 칩이 여러 신호를 주어 종합적인 사건을 만들어 낸다면 그것은 복합 관념이라 할 수 있다.

유사한 의미에서, '선' 또한 여러 가치 관념이 단편적으로 존재하는 것이 아니라, 결합하고 추상화되어 묶인 복합 관념일 것이다.

② 과학자의 주장이 받아들여지기 위해서 로크의 덕에 대한 '수학적 논증'이 어떻게 이루어질지 추론한 후,

로크는 도덕 또한 본질을 의미하는 관념들을 통해 일치와 불일치로 수학적 논증이 가능하다고 했으므로, 도덕을 이루는 관념들을 각각 비교해 보는 방식으로 논증할 수 있을 것이다.

따라서 과학자의 주장이 성립하려면, '인공적 감각 경험'이 사회의 '선(법칙)' 관념과 일치한다고 할 수 있는지 따져보아야 한다. 즉 로크의 의견에 따르면 두 복합 관념을 대조하여 일치하는지 확인하는 작업이 바로 수학적 논증이 된다.

③ 이러한 도덕적 판단은 왜 제2성질과 같은 것이 아니라 지식으로 분류되는지 설명하시오.

제2성질은 대상과 일치한다고 확신할 수 없는 것으로, 관념들 사이 관계에 기반하는 지식과 다른 성격을 가진다. 이를테면, 사과의 맛은 개인에 따라 달라지는 주관적인 느낌이므로 일치 여부를 따질 수 없지만 도덕적 판단의 경우 정신이 '수동적이 아닌 능동적으로 구성한' 관념들 사이 논리적 관계라는 것이 로크의 의견이므로 주관적인 취향이라 할 수 없다.

다시 설명하면, 제2성질은 대상에 내재된 것이 아니라 우리의 감각이 만들어낸 것에 불과하나 도덕의 경우 '본질을 의미하는 관념'들의 '수학적 관계'라는 것이 로크의 의견이므로 지식으로 분류되는 것이다.

위 답안은 논리를 최대한 명확하고 간략하게 제시한 것이므로, 내용면에서 크게 벗어나지 않았으면 올바르게 독해한 것이니 염려하지 않아도 됩니다.

Draft 출제 이론 엿보기

최근, 기출 변형 문제를 함께 배포하고 있습니다. 이에 따라 오늘은 문제를 직접 첨부하기보다는 출제 원리에 대해 간단하게 설명하며 마무리합니다.

경제 지문은 많은 수험생의 공포의 대상이기도 합니다. 낯선 소재는 물론이고, 수식이 포함되기 쉬워서이기도 합니다. 그러나 항상 강조하듯이, 그 수치 관계를 잘 살피면 경제 지문을 풀이하는 것도 한결 편안해질 것입니다. 오늘 다룬 주식에 대한 내용 역시도 주어진 수식과 비례·반비례 관계를 잘 정리했다면 어렵지 않게 전체적인 맥락을 읽어낼 수 있었을 것입니다. 문제가 또한 아미후드 지표 등 수식을 적극적으로 활용할 것이라는 사실을 쉽게 추측할 수 있습니다.

결국, 좋은 지문을 많이 접하며 어느 부분에서 문제가 출제되는지 꼼꼼하게 점검하는 것이 장기적으로 낯선 소재에 대한 두려움을 낮추는 데에 도움이 될 것입니다. 약한 분야가 있다면 해당 분야에 대한 배경지식을 쌓으려고 노력하기보다, 역대 언어이해 기출문제 중 동일한 분야의 지문을 '몰아서 읽어' 보기를 권장합니다. 반복되는 구조가 분명히 눈에 들어올 것입니다.

벌써 3월 중순을 훌쩍 지나가고 있습니다. 날도 따뜻해지고 날씨가 좋아지니 마음이 자꾸만 바깥으로 향하는 것도 이해하고 있습니다. 휴식과 공부 시간을 적절하게 배분하여 효율적인 수험 생활이 될 수 있기를 항상 응원합니다.

참고문헌

버트런드 러셀, 서상본 역, 『러셀 서양철학사』, 을유문화사, 2019.

김상현, 「환경결정론을 넘어: 미국 환경사 논쟁의 재검토」, 『서강인문논총』vol.67, 2023, pp.285-324.

이문수, 「조르조 아감벤 사상의 행정학적 의의」, 『한국조직학회보』vol.14No.4, 2018, pp.1-27.

임미원, 「홉스의 법 및 정치사상에 대한 재해석 가능성: 슈미트, 아감벤, 푸코, 아렌트의 홉스 해석을 중심으로」, 『법과사회』vol.0No.42, 2012, pp.289-318.

안창모·정재욱, 「채권선물옵션의 가격결정」, 『한국금융공학회』vol.16No.2, 2017, pp.159-176.